

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4387/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย จิรศักดิ์ ไชยวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

ในความผิดฐานเจ้าพนักงานยกยอก ฟ้องโจทก์ได้ระบุวันเวลาและยอดเงินที่รับไว้ และจำนวนเงินที่จำเลยเบียดบังเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตแม้ไม่ได้ระบุชื่อผู้ที่นำเงินมาชำระให้ในฟ้องก็เป็นการเพียงพอทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ไม่ทำให้หลงผิดในข้อต่อสู้ ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าพนักงานมีอำนาจหน้าที่เก็บรักษาเงินภาษีบำรุงท้องที่ เงินรายได้จังหวัด และทำบัญชีนำส่งหมวดการคลังอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำเลยได้บังอาจเบียดบังเอาเงินดังกล่าวซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของจำเลยไปเป็นประโยชน์ของจำเลยโดยทุจริตรวม 28 กระทง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147, 157, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 เรียงกระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 5 ปี จำเลยเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เคย

กระทำความผิดมาก่อนและได้นำเงินส่วนที่ขาดชดใช้ให้ผู้เสียหายทันที มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกกระหนละ 3 ปี 4 เดือน จำเลยกระทำความผิด 28 กระหน เมื่อรวมโทษทุกกระหนแล้วให้จำคุกจำเลยไว้มีกำหนด 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยในความผิดกระหนที่ 9 และที่ 23 สองกระหน รวมโทษจำคุก 6 ปี 8 เดือน ความผิดกระหนที่เหลือให้ยกฟ้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับปัญหาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่นั้นเห็นว่า ฟ้องโจทก์ได้ระบุวันเวลาและยอดเงินที่รับไว้และจำนวนเงินที่จำเลยเบียดบังเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริต ซึ่งแม้ไม่ได้ระบุชื่อผู้ที่นำเงินมาชำระให้ในฟ้องก็เป็นการเพียงพอทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ไม่ทำให้หลงผิดในข้อต่อสู้ ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุม"

พิพากษายืน

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ